



NOTA INFORMATIVA 05/01-2022

ACTUACIÓN POR QUEMA DE CONTENEDORES

1.- Tipos de contenedores de la ciudad y su información;

De forma genérica el Ayuntamiento de Sta. Coloma de Gramenet tiene instalados en la VP los contenedores de recogida de residuos urbanos, los cuales son propiedad de empresas subcontratadas, siendo estos:



Pertenecen a la **empresa CLD**, Corporación CLD servicios urbanos de tratamiento de residuos.

Pertenece a la **empresa CESPA**.

1.1- Representantes de las empresas;

Los representantes de las empresas concesionarias serán nuestros enlaces, por tanto, serán los que constarán en nuestras actuaciones como denunciante.

Empresa CESPA;

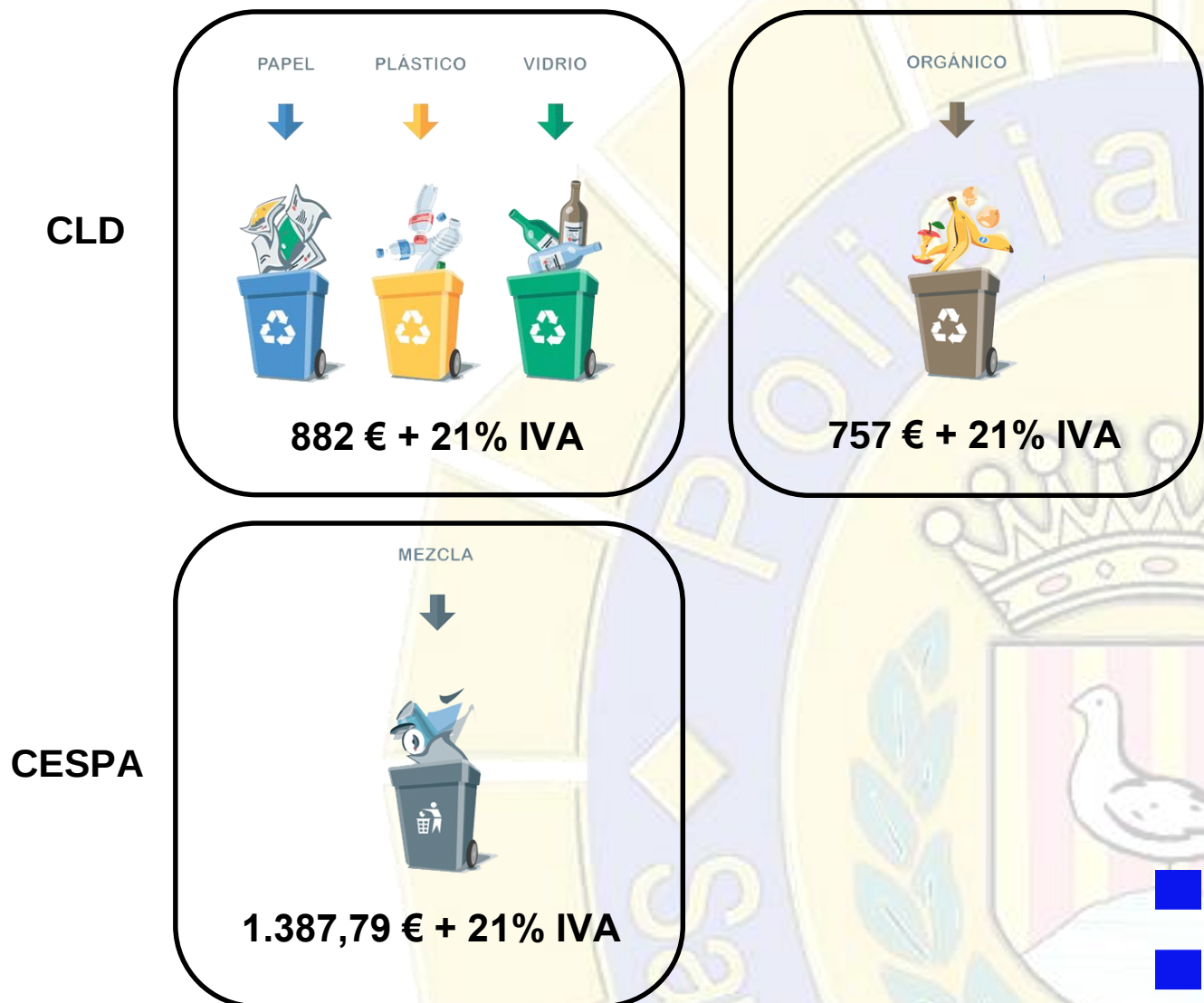
Raimon MATEU DURAN
DNI; **35040661-T**

Empresa CLD;

José María FARRE LA TORRE
DNI; **35098268-S**

La presente NI no dispone de más datos ya que ambos responsables ya constan plenamente identificados en el aplicativo NIP/SIP.

1.2.- Valor económico de los contenedores;



2.- Actuación de las dotaciones de Seguridad Ciudadana y Sala 092;

2.1. Actuación dotación;

Siempre que seamos alertados por la quema de un contenedor, u otros elementos, en vía pública debemos tener presente realizar una serie de acciones, sin perjuicio de aquellas instrucciones dadas por la superioridad, se deberán realizar las siguientes tareas:

- Fotografía de los hechos.
- Identificación de los elementos dañados, tipos de contenedores, daños en fachada, a vehículos, etc.
- Identificación correcta del lugar de los hechos, nombre y número de la vía donde se han producido los hechos.
- Identificación de los sujetos de interés para el procedimiento, testigos, autor/es, cuerpos de emergencia intervinientes, etc.
- Confección del acta de comprobación de hechos.



En caso de no poder identificar los contenedores, debido a la destrucción de estos, se deberán hacer indagaciones, a través de Google Maps, para conocer la tipología de contenedor/es destruidos.

2.2.- Actuación Sala 092;

En todo caso desde la Sala 092 se deberá dejar constancia de los siguientes ítems del servicio:

- Tipología y cantidad de contenedores dañados (Gris, amarillo, azul, etc)(2 contenedores, 3 contenedores ,etc).
- Tipo de daños causados, es decir, contenedores completamente calcinados, con daños que obligan a su substitución, con daños leves (siguen en uso), etc.
- Otros daños, daños en vehículos (matrícula y saber si se ha avisado al titular), Daños en fachada, etc.
- Detalle del incidente, es decir, vehículo de bomberos que interviene, actuación de bomberos u otros servicios, etc, siempre con el mayor detalle posible.

Este servicio se deberá imprimir y facilitar a la OAC-AT para que esta unidad pueda iniciar el procedimiento de instrucción de diligencias policiales, de este extremo deberá asegurarse el mando responsable de turno.

3.- Casuísticas;

De forma general nos podremos encontrar tres posibles casuísticas, detención del autor de los hechos, identificación del autor o que el autor/es sea desconocido/s, asimismo podemos encontrarnos ante diferentes hechos típicos, siendo estos;

Daños; Cuando únicamente se produzcan daños a los contenedores y no se ponga en riesgo la vida o integridad física de ninguna persona estaríamos ante un Delito de Daños, debido al alto coste de los contenedores nos encontraremos en su vertiente de Delito Menos Grave.

Daños + Delito de Incendio Provocado; En caso de que el sujeto activo, al provocar el incendio, hubiera puesto en peligro la vida o integridad física de una o alguna personas, como por ejemplo en el caso de afectación a inmuebles, estaremos ante un Delito de Daños (por los contenedores) y un Delito de Incendio Provocado (por provocar un incendio poniendo en peligro a la gente).

3.1.- Detención del autor/es;

En el caso que la dotación policial intervenga con el autor de los hechos in situ y proceda a su detención se deberá actuar como con cualquier otro detenido, es decir, desde la OAC-AT se iniciará un procedimiento por los hechos típicos que corresponda, donde se “colgará” una minuta policial con detenido (4917) para que la dotación policial pueda relatar lo sucedido. La OAC continuará la instrucción y la remitirá el original al cuerpo de Mossos d’Esquadra, para que estos continúen el procedimiento y presenten al detenido/a ante V.I.



3.2.- Identificación del autor/es;

En el caso de que una dotación policial identifique in situ al autor/es de los hechos, al igual que en el caso de la detención, será la OAC-AT iniciará un procedimiento por los hechos típicos que corresponda, donde se “colgará” una minuta policial sin detenido (4918) para que la dotación policial pueda relatar lo sucedido.

La OAC continuará la instrucción y remitirá el original al Juzgado de Guardia de Sta. Coloma de Gramenet y copia para el Ministerio Fiscal, para que se pueda iniciar el procedimiento judicial contra la persona identificada (denunciada) como presunto responsable criminal de los hechos delictivos típicos identificados.

3.3.- Autor/es desconocido/s;

Siempre que nos encontremos en casos de daños por quema de contenedores y/o otros objetos muebles o inmuebles, como vehículos, o fachadas respectivamente, deberemos instruir diligencias policiales. Estas diligencias se considerarán sin autor conocido, por consiguiente, se deberán enviar al Ayuntamiento (1) de Santa Coloma de Gramenet, para que estas queden archivadas en dependencias policiales.

En este caso, si la patrulla actuante no puede aportar datos relevantes sobre la autoría de los hechos o otros indios relevantes, **NO** será necesaria la minuta de los funcionarios de policía.

3.4.- Delito consumado o tentativa;

Cabe recordar que el delito de Daños, que es el más común en este tipo de actos criminales, tiene cabida en grado de TENTATIVA, es decir, cuando el sujeto activo no ha podido concluir el acto criminal por causas independientes a su voluntad, es por ello, que debemos instruir diligencias por este hecho típico en grado de tentativa.

4.- Actuación de la OAC-AT;

Será el personal de la OAC-AT quien inicie el procedimiento por daños producidos en contenedores y confeccione todos los trámites para culminar el procedimiento;

4.1.- La diligencia de inicio;

Como en todo procedimiento deberemos iniciar este de alguna forma (diligencias de inicio, comparecencia de inicio o diligencia de inicio por telefonema) en este caso la iniciaremos por la Diligencia de Inicio (2001). Esta diligencia deberá contener los elementos básicos de los hechos;

- Ubicación temporal, fecha y hora de los hechos.
- Ubicación espacial, lugar de los hechos (dirección completa).
- Identificación del servicio (SipCat o el programa que use la Sala 092).
- Identificación de los daños (contenedores dañados y el tipo de daños).
- Identificación y actuación de los servicios de emergencias (bomberos).



Ejemplo de diligencia de inicio:

..Que sobre las XX:XX horas del día XX de diciembre del 20XX, se recibió llamada a la Sala 092 informando que había un contenedor ardiendo en el (dirección de los hechos) número XX de Santa Coloma de Gramenet.

.. Que desde la Sala 092 comisionó a las dotaciones CXX, compuesta por los agentes XXX y XXX, y CXX, compuesta por los agentes XXX y XXX.

.. Que desde la Sala 092 se abrió el servicio número (código del servicio) en el aplicativo SipCat.

.. Que presentadas las dotaciones en el lugar, estas comprobaron como el contenedor de residuos de papel (azul) estaba en llamas.

.. Que para evitar la propagación del fuego a los contenedores colindantes al afectado, los agentes retiraron éstos, preservando así la integridad de los mismos.

.. Que en el lugar se presentó una dotación de Bomberos de la Generalitat con indicativo X.18.48.

.. Que los Bomberos sofocaron el contenedor en llamas, quedando éste gravemente afectado por el incendio, teniendo que proceder a su sustitución.

..Que se da aviso a la empresa de recogida de los contenedores.

4.2.- Las declaraciones;

Deberemos realizar tantas actas de declaración (3002) como perjudicamos tengamos, es decir, si hay contenedores dañados de diferentes empresas, deberemos hacer un acta de declaración para cada representante de las empresas de limpieza, otro caso sería en la que el incendio dañase, a parte de los contenedores, vehículos, etc, deberíamos hacer actas de declaración a cada perjudicado.

De la misma manera que hacemos el acta de declaración deberemos hacer el acta de derechos N02 (3008).



Ejemplo declaración contenedores CESPA (contenedores grises, rechazo)

.. Que se presenta ante esta instrucción el declarante como responsable de la empresa CESPA, la cual es la que tiene la titularidad de los contenedores afectados por el fuego.

..Que el día XX de junio de 20XX sobre las XX:XX horas, a la altura del número de la calle (ubicación del lugar de los hechos) de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), se produjo el incendio en un (1) contenedor de residuos genérico.

.. Que como consecuencia del incendio, el contenedor resultó gravemente dañado, haciendo necesaria su sustitución.

.. Que el coste del contenedor carga lateral de 3.200 de rechazo (punto A) es de 1.168,71 €/unidad y que el precio hora para su sustitución es de 109,54 €/h.

.. Que el coste de la asciende a 1.387,79€+iva.

..Que presenta esta denuncia para dejar constancia de los hechos sucedidos.

Ejemplo declaración contenedores CLD (contenedores azules, amarillos, marrones y verdes)

.. Que se presenta ante esta instrucción el declarante como responsable de la empresa CLD, la cual es la que tiene la titularidad de los contenedores afectados por el fuego.

..Que el día XX de octubre de 20XX sobre las XX:XX horas, a la altura del número XX de la (ubicación del lugar de los hechos) de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), se produjo el incendio en cuatro (4) contenedores de residuos, siendo estos: 1 de reciclaje de papel, 1 de reciclaje de plástico, 1 de reciclaje de vidrio y 1 de reciclaje de materia orgánica.



.. Que como consecuencia del incendio, los contenedores resultaron gravemente dañados, haciendo necesaria su sustitución.

..Que el coste de la sustitución del contenedor de reciclaje de papel es de 882 € + 21% de i.v.a.

..Que el coste de la sustitución del contenedor de reciclaje de plástico es de 882 € + 21% de i.v.a.

..Que el coste de la sustitución del contenedor de reciclaje de vidrio es de 882 € + 21% de i.v.a.

..Que el coste de la sustitución del contenedor de reciclaje de materia orgánica es de 757 € + 21% de i.v.a.

.. Que el coste de la asciende a 3.403€+iva.

..Que presenta esta denuncia para dejar constancia de los hechos sucedidos.

4.3.- La remisión;

Como hacemos con otros procedimientos estos se deben enviar al lugar que corresponde, en el caso que nos ocupa y como hemos descrito con anterioridad, nos podemos encontrar tres (3) posibles casuísticas siendo su remisión la siguiente:

Mayor de edad:

Casuística	Destino Original AT	Destino Copia AT
Detención del autor de los hechos	MMEE USC Santa Coloma de Gramenet	NO es necesaria
Identificación del autor o se disponen de imágenes de video del autor.	Juzgado de Guardia de Santa Coloma de Gramenet	Ministerio Fiscal
No se dispone de datos del autor (Autor NO conocido)	Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet	NO es necesaria

Menor de edad (imputable):

Casuística	Destino Original AT	Destino Copia AT
Detención del autor de los hechos	MMEE USC Santa Coloma de Gramenet	NO es necesaria
Identificación del autor o se disponen de imágenes de video del autor.	Fiscalía de Menores BCN	DGAIA



4.4.- Firmas del procedimiento;

De forma general el personal de la OAC-AT finalizará totalmente el procedimiento, es decir, la diligencia de inicio, más otras diligencias que requiera el procedimiento+ diligencia de remisión + las actas de declaración + acta de derechos, se graparan todas y se entregaran a la Coordinadora de OAC o al Cap de la OAC para que cuando se acumulen un cierto número (aprox. 5) se informe a los representantes de CESPÀ Y CLD para que pasen a firmarlas.

5.- Entrada en vigor y derogación de las anteriores;

Que esta Nota Informativa entra en vigor desde el momento de su publicación, con efectos de cumplimentación obligatoria inmediata. Asimismo, ésta deroga las instrucciones que desde la OAC-AT se hubieran establecido sobre esta temática con anterioridad.

En Santa Coloma de Gramenet a 20 de enero de 2022.

Cap de la OAC
Policía Local Santa Coloma de Gramenet